

1512492-33.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... reincidência. Foi condenado pela prática de tráfico de drogas junto a 4ª Vara Criminal Central (Proc. 0021491-30.2011.8.26.0050), e pela prática de roubo qualificado junto a 12ª Vara Criminal central (Proc. 0065354-31.2014.8.26.0050), conforme se extrai da certidão de fls. 241/243, ambas as condenações com trânsito em julgado (fls. 241/243).

Não obstante, o apontamento referente a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512492-33.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512492-33.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2117633/2019 - 68º D.P. LAGEADO, 2761762 - 68º D.P. LAGEADO, 562/19/331 - 68º D.P. LAGEADO, 321/19/216 - 68º D.P. LAGEADO, 2117633 - 68º D.P. LAGEADO, 562/19/331 - 68º D.P. LAGEADO, 321/19/216 - 68º D.P. LAGEADO, 2117633 - 68º D.P. LAGEADO, 562/19/331 - 68º D.P. LAGEADO, 321/19/216 - 68º D.P. LAGEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

WESLEY OLIVEIRA SILVEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

WESLEY OLIVEIRA SILVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, II, c.c. §2º-A, I, do Código Penal. Isso porque, no dia 6 de fevereiro de 2019, por volta das 23h50, na Rua Professor Cosme Deodato Tadeu,

altura do numeral 800, Guaianases, nesta cidade e comarca da Capital, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com mais outros três indivíduos não identificados, teria subtraído, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, bens pertencentes à vítima Thiago dos Santos Tavares.

Narra a denúncia que nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima dirigia o veículo Renault/Logan, placas FPV 6304, pela via pública, quando foi abordada pelo indiciado e outros três homens, todos armados, que se colocaram à frente do veículo, anunciando o assalto.

Os agentes subtraíram o veículo, bem como os seguintes objetos, que estavam em seu interior: cartão bancário em nome da vítima, 2 telefones celulares, da marca Apple, modelos 5S e 6S Plus, e R\$ 600,00 em espécie. O veículo foi recuperado no dia seguinte aos fatos, após ter sido localizado em estado de abandono.

Em solo policial, a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal de WESLEY como o indivíduo responsável por abordá-la, apontando arma de fogo para o seu rosto.

Interrogado sobre os fatos, WESLEY permaneceu silente.

Oferecida a denúncia de fls. 01/04, foi ela recebida no dia 31 de março de 2021 (fls. 130). Consequentemente, o acusado foi citado (fls. 140), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 144). Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de outubro de 2021 (fls. 146/149).

Durante a instrução de causa, a vítima foi ouvida e foi tomado o depoimento de uma testemunha arrolada pela acusação, sendo o acusado interrogado ao final da instrução, tudo registrado em mídias digitais acostadas aos autos.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade na qual o Ministério Público postulou pela procedência da ação na sua integralidade. Na dosimetria da pena: i) em primeira fase, a valoração de duas condenações pretéritas como maus antecedentes; ii) em segunda fase, a exasperação da pena em função de uma reincidência; iii) o reconhecimento das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo de maneira escalonada; iv) por fim, requereu que seja aplicado o regime inicial fechado.

A defesa, por seu turno, requereu a declaração da nulidade dos reconhecimentos realizados em ambas as fases da persecução penal, nos termos do artigo. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, e, por fim, seja o acusado absolvido com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, no caso de condenação: i) a fixação da pena-base no mínimo legal; ii) em segunda fase, o aumento mínimo (1/6) em razão da reincidência; iii) em terceira fase, a aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, de modo que a pena seja exasperada somente com relação ao emprego de arma de fogo; iv) por fim, a determinação do regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente nos exatos termos em que lançada.

A materialidade do delito se encontra demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 08/10, 11/13 e 14/15, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 19, bem como pela prova oral colhida em ambas as fases do feito.

A autoria também é certa e recai contra o acusado, vejamos.

Em primeiro lugar observo que o acusado não foi preso em flagrante.

Os fatos ocorreram em 06 de fevereiro de 2019 e no dia seguinte o veículo foi localizado, abandonado. O Boletim de Ocorrência de fls. 08/10 é o atinente aos fatos.

Ocorre que os policiais civis estavam investigando roubos praticados na região e, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência de fls. 07/09, cerca de quinze dias após os fatos ou seja, em 15 de fevereiro de 2019, a vítima foi chamada a comparecer à Delegacia de Polícia, oportunidade em que procedeu ao reconhecimento pessoal de Wesley Oliveira Silveira (Auto de reconhecimento de fls. 19) e reconheceu a fotografia de Felipe Correa de Oliveira (Auto de reconhecimento fls.

18), como sendo dois dos autores do crime.

Segundo as declarações prestadas pela vítima às fls. 16/17, Wesley teria sido o indivíduo responsável por abordá-lo, apontando arma de fogo para o seu rosto, enquanto Felipe realizava revista pessoal na vítima.

Os policiais a chamarem a vítima deste roubo quinze dias após o crime porque quinze dias depois o acusado foi preso em flagrante por outro roubo, isso em 15/02/2019, tanto que responde a um outro processo por roubo perante a 20ª Vara Criminal Central.

Interessa observar que segundo relato do policial Anderson ainda em solo policial, fls. 107, o réu foi preso em flagrante quinze dias depois, na prática de crime similar e na mesma rua, na altura do número 1050. É o que consta nos autos 1503788-79.2019.8.26.0228 que tramitaram perante a 20ª Vara Criminal Central, roubo pelo qual o acusado já foi condenado. E foi exatamente por esta razão que os policiais conseguiram proceder o reconhecimento pessoal do acusado, preso em flagrante por outro roubo.

Também pela leitura do depoimento prestado pela vítima em solo policial, o reconhecimento foi realizado exatamente como determina a lei penal. Além do que, no dia da audiência de instrução, embora o acusado não tenha sido reconhecido com certeza, a vítima apontou o número três como autor do roubo, vejamos.

Tiago, a vítima, ouvido em Juízo, declarou que o réu era um rapaz negro e foi ele quem colocou o revólver em sua cabeça. Eram 4 indivíduos e nenhum deles estava de máscara. Ele ficou de frente. Ele deveria medir entre 1.70 e 1.80. Tem certeza de que não foi o número 2, está entre o número 1 e o 3 (o réu) mas acha que foi o número 3. Na época fazia Uber e foi levar um passageiro no Lajeado e estava retornando e conversava com o seu grupo de Uber porque sabia que ali era perigoso. Ao colocar o telefone no suporte, isso por volta das 22 ou 23 horas, e soltar o áudio, 4 indivíduos pularam em frente ao veículo. Como é uma comunidade estava indo devagar. Pularam armados. O acusado estava armado e um outro rapaz também estava. Ficou olhando para frente. Eles pediram para a vítima sair e a vítima obedeceu. Não foram agressivos. O revistaram e entraram no carro. Ele empurrou a cabeça da vítima com a arma e mandaram que a vítima seguisse em frente. Eles saíram e 30 segundos depois uma viatura da polícia chegou. Por volta da 1 da manhã acharam o carro todo depenado. Tiram o pneu, partes do motor, som. O carro estava batido. O carro estava em negociação. Levaram o celular, dinheiro (R\$ 200,00), um cartão de banco. Nada foi devolvido. O carro estava no seguro. Os policiais que localizaram o veículo não localizaram os acusados. Cerca de 15 ou 20 dias depois foi chamado na delegacia do Lajeado. Foi lá para fazer o reconhecimento do réu. Ele estava preso por outro crime. O reconhecimento feito na delegacia, pessoalmente no meio de outras pessoa que também estavam com número. No reconhecimento feito na delegacia não teve dúvidas. Não reconheceu o outro por foto. O réu, aparentemente, é a mesma pessoa que reconheceu na delegacia. Na delegacia, um figurante era moreno, o réu e o outro que era branco. Na delegacia não reconheceu Felipe fotograficamente com certeza. Fez o boletim de ocorrência no dia seguinte e não pediram informações sobre as características físicas dos assaltantes. Segundo os policiais ele estava fazendo vários roubos neste mesmo local, tanto que na época os policiais militares que chegaram logo após disseram "hoje vamos pegar ele". Mandaram várias fotos a vítima por WhatsApp e ele reconheceu, dentre essas fotos, o acusado. Após foi a delegacia para reconhecê-lo pessoalmente. Mandaram uma foto dele tirada na delegacia e outra que parecia uma foto de documento. Foi o policial civil Gabriel e o policial Anderson quem contataram a vítima e foram buscar a vítima na casa do pai para fazer o reconhecimento. Recebeu cerca de oito a dez fotografias. Duas eram do acusado aqui presente. Todas as fotografias eram de pessoas jovens, havia negros e brancos.

No mais, não há porque desconfiarmos do depoimento da vítima, pessoa que nada tem contra o acusado.

E, sobre a importância do depoimento da vítima em casos de delitos contra o patrimônio, já decidiu a jurisprudência:

ROUBO - Palavra da Vítima - Valor Probante - "Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é

a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação”(TACRIM - Ap. nº 1.023.8013 - Limeira - 7ª Cam. - Rel. Juiz JOSÉ HABICE - j. 5.9.96, v.u.)ROUBO - Prova - Palavra do ofendido - Admissibilidade para elucidação dos fatos e identificação do crime. “ Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor”(Ap. 1.025.559/0 - 11.a Câ. - j. 21.10.1996 - rel. Juiz Wilson Barreira). "Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes" (RJDTACrim 16/149 - rel. Walter Swensson.

Mas não é só.

Anderson, policial civil, devidamente compromissado, recordou-se do acusado. Lembra-se de uma investigação iniciada em 2018 de vários roubos praticados na Rua Professor Cosme Deodato Tadeu que fica no limite de Ferraz de Vasconcelos. Um menor, Kevin, foi preso em flagrante pelo ato infracional. A partir daí, Edvaldo Gabriel (afastado por esquizofrenia e depressão) e a testemunha passaram a investigar pessoas nas redes sociais ligadas a esse adolescente. Descobriu que grande parte dos autores dos roubos, Wesley e Felipe, moravam ali próximo. Agiam próximo a uma lombada, onde os motoristas tinham que diminuir a velocidade e eram assaltados. A partir daí iniciou-se os reconhecimento fotográficos e Wesley foi reconhecido pela vítima Tiago. Foi transferido para outra delegacia. Mas acredita que mais de 30 crimes foram praticados naquela região. Não se recorda se participou de algum cumprimento de mandado na casa dele. Eles utilizavam o termo Mandrake seguido de um codinome. Kevin utilizava o nome de Kevin Mandrake. Não se recorda de Wesley. Não sabe se ele foi reconhecido por outras vítimas. Segundo o histórico das vítimas eles se utilizava de arma de fogo e agiam em grupo, cerca de 4 a 5 pessoas. Kevin foi preso por um roubo em grupo e somente conseguiram efetuar a prisão dele. Kevin não delatou seus comparsas. Tem certeza de que houve o reconhecimento fotográfico de Wesley pela vítima deste roubo. Não se recorda se fez contato com a vítima pelo WhatsApp. Acredita que algumas vezes faz contato com vítimas pelo WhatsApp. Não se recorda se fez contato com a vítima. Não é comum encaminhar fotos de acusados para as vítimas pelo WhatsApp, mas não sabe se isso foi feito pelo parceiro.

Como se percebe, o policial civil inquirido narrou toda a dinâmica dos outros roubos de veículos ocorridos na Rua Professor Cosme Deodato Tadeu, praticados com o mesmo "modus operandi", e explicou como chegaram na pessoa de Wesley através da investigação de redes sociais do menor Kevin, preso em flagrante por ato infracional praticado no mesmo local do crime ora apurado.

Os esclarecimentos apresentados pelo policial, da mesma forma, são dignos de toda credibilidade, uma vez que não existe demonstração probatória de qualquer interesse deste em prejudicar inocente.

Aliás, como qualquer outra testemunha, os policiais prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentam só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que não é o caso. Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma). Ainda: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ AC Rel. Synésio de Aquino RDTJR 7/287).

O réu foi interrogado e não trouxe qualquer modificação na conclusão deste juízo. Wesley declarou que tem 29 anos de idade. É amasiado e tem um filho ainda em tenra idade. Fazia bico com venda de produtos com o marido do irmão da esposa e fazia

bico de pedreiro. Está preso e condenado por dois roubos. Está para ganhar o semiaberto. Não conhece Kevin ou Mandrake. Sobre os fatos, disse que mora na Estrada de Poá, 991, Guaianazes e atrás da sua casa é a linha do trem e do outro lado fica a rua onde os fatos ocorreram. Lá são praticados diversos roubos e já presenciou homicídios. No dia dos fatos estava em casa e os policiais bateram na porta e ele abriu. Permitiu que os policiais entrassem na sua casa, mas nada foi localizado. Depois foi algemado e então foi informado que seria levado à delegacia para reconhecimento. Nega os fatos. Em janeiro de 2019 foi para casa da genitora e lá permaneceu por uns 6 dias. Depois, em fevereiro, voltou a passar uns dias com a mãe, que reside no Jaguaré, Zona Oeste, mas não sabe se na época dos fatos estava na casa da genitora. Também negou a prática do crime praticado contra duas mulheres pelo qual foi reconhecido. Se fossem verdadeiros os fatos, confessaria.

Diante dos elementos de provas produzidos, em destaque a versão trazida pela vítima e pela testemunha de acusação ouvida, que são coesas, lógicas, detalhadas e sequenciais. O mesmo não pode ser dito das declarações prestadas pelo acusado, sem qualquer lastro probatório.

As majorantes ficam reconhecidas.

A respeito da qualificadora, relevante destacar que a circunstanciadora do concurso de agentes e restou indubitável diante da narrativa da vítima.

Imperioso reconhecer, também, a majorante do uso de arma de fogo prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, mesmo que não tenha sido apreendida na subtração, uma vez que a prova oral colhida é firme e indubitável nesse sentido e que o réu estaria na sua posse.

Neste sentido: "A falta de apreensão da arma não acarreta a insubsistência da causa de aumento de pena prevista pelo art. 157, § 2º, I, do C.P., pois a circunstância pode ser suprida por outro meio probatório, testemunhal, inclusive" (TACRIM-SP-AC-Rel. Haroldo Luz RT 608/362). Igualmente: "O testemunho da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão" (TACRIM-SP-AC- Rel. Marrey Neto RJD 10/142).

E não é só.

"Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante" (TJSP Ap. Rel. Egydio de Carvalho j. 09.12.1996 RT 741/610).

"Para a comprovação da qualificadora do emprego de arma no crime de roubo e de que se tratava de quadrilha armada, não é necessária a apreensão do armamento ou que se pesquise sua eficácia através de exame pericial, bastando, tão-somente, as declarações das vítimas quanto à utilização de artefatos na perpetração dos crimes e da sua aptidão para intimidação" (TJSP Rev. Rel. Hélio de Freitas j. 29.06.1999 RT 769/560).

"Desnecessidade de apreensão das armas para o reconhecimento da qualificadora do item I, § 2.º, art. 157, CP, porque a arma não é corpo de delito sobre o qual deva recair prova de perícia" (TACRIM-SP AC Rel. Ricardo Dipp j. 01.06.1999 Bol. IBCCRIM 81/378).

Assim, diante de elementos de convicção não resta dúvida que o proceder do acusado se amolda, perfeitamente, ao delito descrito no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo as sua condenação medida criteriosa que se impõem, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena.

Passo, pois, a dosar a pena.

Antes, porém defino algumas premissas.

O acusado ostenta duas condenações aptas a gerar reincidência. Foi condenado pela prática de tráfico de drogas junto a 4ª Vara Criminal Central (Proc. 0021491-30.2011.8.26.0050), e pela prática de roubo qualificado junto a 12ª Vara Criminal central (Proc. 0065354-31.2014.8.260050), conforme se extrai da certidão de fls. 241/243, ambas as condenações com trânsito em julgado (fls. 241/243).

Não obstante, o apontamento referente a condenação nos autos nº 1503788-79.2019.8.26.0050 não é apto a gerar reincidência, na medida em que o fato lá discutido é posterior ao do presente feito.

Outro ponto importante.

Desde já observo que não é o caso de se aplicar o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de mera faculdade do Magistrado. E no caso dos autos, de rigor o afastamento da benesse diante da gravidade da situação pois a utilização de arma de fogo é uma circunstância que não pode ser afastada na medida em que torna o crime muito mais grave e aterrorizador. Já o concurso de agentes, neste caso concreto também não pode ser desconsiderado, pois a ação foi muito grave e bem coordenada. Não se trata de um mero apoio, uma mera presença, mas sim de uma conduta gravíssima, consubstanciada na divisão de tarefas de forma organizada para a consumação de crime, violentíssimo conforme já amplamente comprovado, sem dúvida um dos que mais atemoriza a sociedade. O número de agentes envolvidos no crime, quatro, não pode ser desconsiderado de forma alguma.

Neste sentido:

"Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento". (TJ-SP - AP - 1502241-31.2018.8.26.0586, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/05/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020).

"Roubo majorado Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Cumulação de aumentos - Possibilidade - A aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal é faculdade do juiz diante das circunstâncias do caso concreto - Isenção de custas - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções - Recurso improvido". (TJ-SP AP - 1503134-23.2019.8.26.0542, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2020).

Nesse sentido:

"ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENAS. Bases fixadas no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Majorada, na derradeira etapa, em 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de agentes em 2/3 pela causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos, sem impeditivo de valoração de forma independente. Ao revés, adequada a incidência de ambas as causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudescimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas. Penas mantidas". (TJ-SP AP - 0076843-26.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2020).

Superadas essas premissas, passo a dosimetria propriamente

Fixo sua pena base acima do mínimo legal. É multirreincidente em crime de roubo e tráfico de drogas, sendo que uma delas, será aqui contabilizada como Maus antecedentes.

Daí porque, aumento sua pena base em 1/6 e início a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, aumento a pena em mais 1/6, pois estamos diante de um réu multirreincidente, e aqui considero sua segunda reincidência para majorar a pena. Chego ao resultado de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Não há atenuantes a serem consideradas.

Em terceira fase observo que o crime foi duplamente qualificado pela utilização da arma de fogo e concurso de agentes.

Portanto, afastada a aplicação do artigo 68 do Código Penal, aumento a pena em 1/3

(um terço) pelo concurso de agentes e chego ao resultado de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa. Em seguida, pela utilização da arma de fogo, aumento a pena em mais 2/3 (dois terços) e chego ao resultado definitivo de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Tendo em vista a natureza do roubo, praticado com grave ameaça à pessoa, exercida pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo, o que revela periculosidade de seu executor, e, ainda, pelo montante da pena aplicada, o réu dará início ao cumprimento da sua pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO (art. 33, parágrafos 2º "a" e 3º, do Código Penal).

Recurso em liberdade, porque assim respondeu ao presente feito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra WESLEY OLIVEIRA SILVEIRA, RG. 49105147, nascido em 13/12/1992, natural de São Paulo - SP, filho de Terezinha Alves de Oliveira Filha, e o CONDENO com incurso no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, a pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, regime fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, piso mínimo.

Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia de execução provisória em caso de recurso. Isento de custas.

P.R.I.C

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA